

1503092-38.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033788/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 22845633 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2033788 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO BATISTA VALERIO

Vítima:

Saúde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1503092-38.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033788/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 22845633 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2033788 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO BATISTA VALERIO

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

05/05/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 5 de maio de 2022, nesta cidade e Comarca da Capital na Sala de Audiências da 10ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. BRUNO PAIVA GARCIA, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento nos autos da ação acima apontada, que foi realizada, excepcionalmente, por videoconferência, conforme os Provimentos CSM nºs. 2.564/2020, 2.600/2021 e

2.651/2022, e os Comunicados CG 284/2020 e 317/2020. Instalada a audiência, Participaram do ato o representante do Ministério Público, Dr(a). LUIS FELIPE TEGON CERQUEIRA LEITE, os advogados de defesa, Dr(a). ALINE MORAES DE OLIVEIRA - OAB/SP 336.202 e AHMAD LAKIS NETO - OAB/SP 294.971, defensores do ré(u) preso LEANDRO BATISTA VALÉRIO (apresentado), bem como e a testemunhas de acusação, os Policiais Militares RODRIGO RIBEIRO RAGGIO DA SILVA e ADALBERTO JOSÉ LUIZ RODRIGUES. Pelo MM. Juiz, foi dada oportunidade à Defesa para que conversasse com o(a)(s) ré(u)(s) previamente ao início dos trabalhos. Em seguida, passou-se à inquirição das testemunhas presentes, que foi registrada em sistema audiovisual. Encerrada a instrução, foi dada a palavra ao Ministério Público e, em seguida, à defesa, que apresentaram alegações finais orais, igualmente registradas em sistema audiovisual. O mm. juiz também proferiu a sentença oralmente, registrada em sistema audiovisual, com o seguinte dispositivo aqui transcrito: "Assim sendo, julgo integralmente procedente a denúncia para o fim de condenar L.B.V., qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias, no mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 33, caput, da lei n. 11343/06. Autorizo a destruição da droga. Decreto a perda do dinheiro em favor do FUNAD." Em seguida, consultadas as partes, pela acusação foi dito que não deseja recorrer, enquanto a defesa técnica manifestou seu desejo em recorrer. Então pelo MM. Juiz foi dito que: "Tendo em vista a renúncia recursal apresentada pela acusação, dou por transitada em julgado nesta data, em relação a ela, a sentença por mim proferida. Sem prejuízo, recebo o recurso interposto pela defesa. Apresentadas as razões recursais, dê-se vista à parte contrária. Saem os presentes intimados". Eu, Alessandra Cintia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. (O termo de audiência é assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito por meio de sistema SAJ. Certifico e dou fé quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes mencionadas. O referido é verdade e dou fé. Nada Mais. Eu, Alessandra Cintia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário).

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedi aos necessários assentamentos referentes à r. sentença, no sistema da SAJ/PG5. São Paulo, 05 de maio de 2022. Eu, Alessandra, escrevente, digitei.